

๐๑๔ 20 ส.ค. 2562

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๓๙๗/๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๖๖/๒๕๖๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ระหว่าง { นายอิทธิพล อินทวิชญ์ ที่ ๑ ผู้ฟ้องคดี
นายทนง จิตตะพันธ์ ที่ ๒
นายยืนยง ธัญญาพิช ที่ ๓
นางดวงเพ็ญ พรหมสร ที่ ๔
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ที่ ๑
เทศบาลตำบลโคกกลอย ที่ ๒
นายกเทศมนตรีตำบลโคกกลอย ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๒/๒๕๕๑
หมายเลขแดงที่ ๒๕๑/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครศรีธรรมราช)
ซึ่งคดีนี้เดิมศาลปกครองชั้นต้นสั่งให้รวมพิพาทกับคดีหมายเลขดำที่ ๘๒/๒๕๕๑
หมายเลขแดงที่ ๒๕๒/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้เรียก นายอิทธิพล อินทวิชญ์
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นายทนง จิตตะพันธ์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และนายยืนยง ธัญญาพิช ผู้ฟ้องคดีที่ ๓



/ในคดี...

ในคดีดังกล่าวว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ตามลำดับ และเรียก นางดวงเพ็ญ พรหมศรี ผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ ๘๒/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๒๕๒/๒๕๕๕ ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และเรียก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เทศบาลตำบลโคกกลอย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ของทั้งสองสำนวน ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ และศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งออกคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิของ ผู้ฟ้องคดีได้ จึงมีคำสั่งเรียกนายกเทศมนตรีตำบลโคกกลอย สอดเข้ามาในคดีในฐานะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่คดีสำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ยุติไปแล้ว ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น คงขึ้นมาสู่ศาลปกครองสูงสุดเฉพาะคดีนี้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่ง ที่ ๑๔๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ทางละเมิด กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบงานจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ ระหว่าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันการโยธา (๑๙๙๖) แล้ว พบว่ามีการกำหนด ราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริง คือ ผู้รับจ้างเสนอค่าแรงงานก่ออิฐทนไฟ โดยคำนวณจาก จำนวนอิฐเป็นก้อนคิดค่าแรงเป็นก้อน ที่ถูกต้องคือต้องคำนวณค่าแรงก่ออิฐเป็นตารางเมตร ผู้รับจ้างจึงเสนอค่าแรงงานก่ออิฐทนไฟเป็นเงิน ๙๖๘,๕๐๐ บาท แต่ลดลงให้เหลือ ๘๒๒,๑๔๐.๘๘ บาท โดยที่ถูกต้องคือค่าแรงควรเป็น ๗,๔๗๖ บาท จึงเป็นการเสนอ ค่าแรงงานสูงเกินจริงเป็นเงิน ๘๑๔,๖๖๔.๘๘ บาท ทำให้ทางราชการเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหาย แล้วแจ้งผล ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบภายใน ๖๐ วัน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ดำเนินการ สอบสวนเสร็จแล้ว มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ รายงานผลต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สรุปว่า ข้อเท็จจริงปรากฏแจ้งชัดจากการให้ถ้อยคำของคณะกรรมการกำหนดราคากลางว่า เกิดจากการคำนวณผิดพลาด ความเสียหายที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นจึงมีสาเหตุจากการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง



/อย่างไรก็ตาม...

อย่างไรก็ตาม กระบวนการสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ตามแบบ ปร.๕ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยนายช่างและผู้รับผิดชอบอีกชั้นหนึ่ง จึงจะอนุมัติเพื่อใช้เป็นเอกสารประกาศราคาต่อไป แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ นายช่างโยธา ๖ ผู้ตรวจแบบ ให้การว่า ไม่ได้ตรวจสอบแบบประมาณราคาอย่างละเอียดรอบคอบ จากการตรวจสอบพยานเอกสารข้อเท็จจริงปรากฏเพิ่มเติมว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดและได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายให้แก่ทางราชการ โดยทำบันทึกก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในงวดสุดท้ายถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในขณะนั้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เพียงแต่กระบวนการบรรเทาความเสียหาย ดำเนินการไม่เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เห็นว่า ในกระบวนการแก้ไขสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในขณะนั้น มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาได้ หากการแก้ไขจะเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่มีตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า กรณีนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้ตรวจแบบ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ดังกล่าวนี้ได้มีเจตนาเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ทางราชการแล้ว จึงเห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๖๕ ของค่าเสียหายทั้งหมด จำนวน ๘๑๔,๖๖๔.๘๘ บาท ดังนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตำแหน่งปลัดเทศบาล ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ชดใช้ร้อยละ ๓๐ เป็นเงิน ๑๕๘,๘๕๙.๖๕ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตำแหน่งนายช่างโยธา ในฐานะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้ประเมินราคา ชดใช้ร้อยละ ๔๐ เป็นเงิน ๒๑๑,๘๖๒.๘๗ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖ ในฐานะผู้ตรวจแบบประเมินราคา ชดใช้ร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๒๖,๔๔๒.๖๑ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๖ ในฐานะกรรมการกำหนดราคากลาง ชดใช้ร้อยละ ๒๕ เป็นเงิน ๑๓๒,๓๘๓.๐๕ บาท ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑๕๕,๔๓๙.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๑๓๗,๑๕๒.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓



/จำนวน...

จำนวน ๕๔,๘๖๑ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จำนวน ๑๘๖,๒๐๔.๒๒ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ อุตธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า ให้ผู้อุทธรณ์ชดใช้ค่าสินไหมตามคำสั่งของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ราคากลางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดขึ้นนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่กองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้คิดขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยใช้ราคาและรายการที่อยู่ในแบบแปลนเดิม เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ปรากฏผลการคิดคำนวณราคาก่อสร้างแตกต่างจากเดิมที่ประมาณไว้ ๓,๒๐๗,๐๐๐ บาท เมื่อคำนวณใหม่เป็น ๓,๐๐๒,๐๓๙ บาท ผิดพลาดไปจากเดิมเพียง ๒๐๔,๘๖๑ บาท ไม่ใช่ ๘๑๔,๖๖๔.๘๘ บาท จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันการโยธา (๑๙๙๖) แก้ไขสัญญาให้ถูกต้องกรณีพบข้อบกพร่อง และหักเงินที่คำนวณราคาผิดจากห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันการโยธา (๑๙๙๖) มิใช่หักจากเจ้าหน้าที่เพราะเมื่อพบข้อบกพร่อง เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้แก้ไข

๒. ให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่แท้จริง ในอัตราส่วนร้อยละ ๖๕ ของจำนวนเงิน ๒๐๔,๘๖๑ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๓,๒๒๔.๖๕ บาท โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ ๓๐ เป็นเงิน ๓๙,๘๖๗.๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ ๔๐ เป็นเงิน ๕๓,๒๙๔.๘๖ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๖,๖๖๑.๒๓ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ ๒๕ เป็นเงิน ๓๓,๓๐๖.๑๖ บาท

๓. ให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พบข้อผิดพลาดบกพร่องแต่ไม่ยอมให้คำแนะนำแก้ไขที่ถูกต้องแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จนทำให้เกิดความเสียหายขึ้น รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวตามส่วนแห่งกรณีด้วย

๔. ให้ศาลมีคำสั่งให้ชะลอการชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวจนกว่ามีคำพิพากษาเสร็จสิ้น

๕. ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชะลอการคืนเงินประกันสัญญาของห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันการโยธา (๑๙๙๖) ทุกโครงการจนกว่าจะแก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง



/ผู้ฟ้องคดีที่ ๔...

ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบล
โคกกลอย ที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในส่วนที่
ระบุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๑๘๖,๒๐๔.๒๒ บาท

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ไม่รับคำฟ้อง
ในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณา

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
(ที่ถูกคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น
พิจารณาแล้วมีคำสั่ง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (ที่ถูกคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตามคำสั่งที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ก่อน
เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และมีคำสั่งลงวันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (ที่ถูกคือ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตามคำสั่งที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
เป็นอย่างอื่น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งจากข้อเท็จจริง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มาตรวจงานจัดจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ โดยกล่าวอ้างมูลความผิดว่าบุคคลดังกล่าวทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
เสียหาย จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามคำสั่ง
ที่ ๑๔๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ พิจารณาให้รับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายตามฟ้อง หลังจากที่มิได้สั่งให้ชดใช้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ก็ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถเห็นตามคำอุทธรณ์นั้นได้ เพราะอาจถูกฟ้องให้รับผิดชอบ
แทนบุคคลดังกล่าวได้ จึงได้บันทึกให้นำเรื่องไปฟ้องต่อศาลเพื่อขอความเป็นธรรมต่อไป
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า ในสัญญาเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๔๘ การจ้างสร้าง
โรงฆ่าสัตว์ ตามข้อ ๖.๑ กำหนดว่า ในการประกวดราคา เทศบาลตำบลโคกกลอยจะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม แต่ที่ต้องให้มีการกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง
ให้ครบถ้วนนั้นก็เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและรูปแบบที่กำหนด ตามข้อ ๔.๒ ของเอกสาร



/ประกวดราคา...

ประกวดราคา แต่ราคารวมต้องอยู่ในเกณฑ์ราคากลาง และเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ ผลจากการรับและเปิดซองประกวดราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันการโยธา (๑๙๙๖) เสนอราคา ๓,๒๐๒,๐๐๐ บาท และห้างหุ้นส่วนจำกัด บางคลีการโยธา เสนอราคา ๓,๒๐๗,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผลของราคาที่ต่ำที่สุดให้เป็นผู้รับจ้าง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้สั่งให้กองช่างประมาณการราคาก่อสร้างขึ้นใหม่โดยใช้ราคาและรายการที่มีอยู่ในแปลนเดิม ปรากฏว่าเป็นราคาที่ผิดพลาดไปเป็นจำนวนเงินเพียง ๒๐๔,๙๖๑ บาท เท่านั้น มิใช่ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมูลความผิด และเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น เพราะไม่ทราบถึงระเบียบดังกล่าวและไม่ได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่แน่ใจว่าหากดำเนินการตัดเงินแล้วจะมีความผิดตามสัญญาจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ เพราะคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจผ่านงานแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้สอบถามผู้กระทำละเมิดแล้วพร้อมที่จะรับผิดชอบในจำนวนเงิน ๒๐๔,๙๖๑ บาท

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ประสงค์ทำคำคัดค้านคำให้การแต่ประสงค์ให้ศาลพิพากษาคดีต่อไป

ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ คัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่แล้วไม่ได้รับความชัดเจนจึงไม่ได้แก้ไขสัญญานั้น ความเสียหายที่เกิดจากการไม่แก้ไขสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งให้บุคคลอื่นต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้แก้ไขสัญญาดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กล่าวอ้างว่าได้สอบถามผู้กระทำละเมิดแล้ว พร้อมที่จะรับผิดชอบในส่วนจำนวนเงิน ๒๐๔,๙๖๑ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ขอยืนยันว่าเมื่อได้บันทึกเสนอให้มีการแก้ไขสัญญาปรับลดจำนวนเงินลงแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่แก้ไขสัญญาเอง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่แก้ไขสัญญาดังกล่าวทั้งหมด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การเพิ่มเติมว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ อ้างว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจพบว่ามีมูลความผิดและสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ต้องแต่งตั้งตามระเบียบ หากไม่ปฏิบัติตามก็就会有ความผิด



๕
ทั้งนี้...

ทั้งนี้คณะกรรมการที่แต่งตั้งก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของอำเภอ เมื่อสรุปว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๔ มีความผิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ต้องปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการที่จะต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น พนักงานและข้าราชการเทศบาลหลายคนก็ได้รับทราบข้อมูลนั้นว่าเป็นความจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้รับคำปรึกษาที่ชัดเจนถึงอำนาจตามข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทำให้ไม่ได้แก้ไขสัญญาและปรับลดราคาลง

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รับผิดخذใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะต้องรับผิดخذใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ เพียงใด และวินิจฉัยว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่กล่าวอ้างว่า เหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำมาใช้ออกคำสั่งเหตุพิพาทเป็นความเห็นของกรมบัญชีกลางที่เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจัดจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๘ รวมทั้งสิ้น ๘๑๖,๖๖๔.๘๘ บาท โดยมีผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแยกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีแรก ค่าเสียหายจำนวน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท เกิดจากการกระทำของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดราคากลางผิดพลาดทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง กรณีที่สอง ผู้ชนะการประกวดราคาเสนอค่าแรงงานสูงเกินความจริงไปเป็นเงิน ๒๖๖,๐๕๔.๘๖ บาท แล้วคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาให้ผู้เสนอราคาระนั้นได้เข้าเป็นผู้ชนะการประกวดราคาเข้าทำสัญญาจ้างเหตุพิพาท เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากความเห็นของกรมบัญชีกลางแล้วเห็นว่า มีความเสียหายจากการทำสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๘ รวมทั้งสิ้นคือ ๘๑๖,๖๖๔.๘๘ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมากำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้จริง ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่ว่า ความเสียหายทั้งหมดมีเพียง ๒๐๔,๙๖๑ บาท รับฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า การกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งที่พิพาทนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่ โดยมีปัญหาคือต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ พบว่า คณะกรรมการกำหนด



/ราคากลาง...

ราคากลางใช้หน่วยนับในการคำนวณค่าแรงงานก่ออิฐทนไฟสำหรับฐานเตาหุงไม่ถูกต้อง ทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเป็นเงิน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท ซึ่งกรมบัญชีกลางเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณเส้นเลื้อยอย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลาง คือ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ตรวจแบบ เจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่โดยตรงในการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ได้คำนวณค่าแรงงานก่ออิฐทนไฟผิดพลาดเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จำนวน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณ์ที่พึงกระทำ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรได้รู้ ว่าตามหลักวิชาช่างทั่วไปค่าแรงงานก่ออิฐทนไฟต้องคำนวณค่าแรงต่อหน่วยเป็นตารางเมตร โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางชุดนี้มีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นนายช่างโยธารวมอยู่ด้วย ย่อมต้องมีการหารือร่วมกันก่อนมีการกำหนดราคากลาง การคำนวณค่าแรงผิดพลาด ดังกล่าวถือได้ว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางทั้งคณะมีพฤติการณ์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แม้ไม่ได้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง แต่มีตำแหน่งเป็นนายช่างโยธาสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ตรวจสอบ ว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ ทางราชการหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณค่าแรงก่ออิฐทนไฟ ผิดพลาดและผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ตรวจสอบ พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ตามที่ กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวนเงินเท่าใด เห็นว่า เมื่อเหตุแห่งความเสียหายเกิดขึ้นจากการคำนวณค่าแรงงาน ก่ออิฐทนไฟผิดพลาดสูงกว่าความเป็นจริง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ชี้แจงความผิดพลาดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก่ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๔๘ ปรับลดจำนวนเงินลงตามที่พบข้อผิดพลาดก่อนมีการตรวจรับงานจ้าง การกระทำของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก่ไขสัญญาเหตุพิพาทถือได้ว่าเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น



/แก้ทางราชการ...

แก่ทางราชการแล้วบางส่วน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เข้าทำการแก้ไข ทั้งที่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น ในทางการค้าของผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างย่อมทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าว ได้มีการเสนอค่าแรงงานสูงมากเช่นนั้นย่อมเป็นการผิดปกติวิสัยในทางการค้า จึงเห็นว่าเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อีกส่วนหนึ่งเช่นกันที่ย่อมจะเห็นความแตกต่างนั้นได้ ควรจะได้แก้ไขสัญญาตามที่เจ้าหน้าที่ได้เสนอความเห็นไว้ แต่กลับจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จากเหตุผลข้างต้น เมื่อความบกพร่องเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐอยู่ด้วยอย่างมาก จึงให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบในละเมิดนั้นออกกึ่งหนึ่งหรือร้อยละห้าสิบของค่าเสียหาย จำนวน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท เป็นเงิน ๒๗๔,๓๐๕.๐๑ บาท จึงเหลือค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีแต่ละคนจะต้องชดใช้ในฐานะคณะกรรมการกำหนดราคากลางและในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเงิน ๒๗๔,๓๐๕.๐๑ บาท และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้กระทำโดยขาดความระมัดระวังในลักษณะที่คาดเห็นหรือหากระมัดระวังสักเล็กน้อยก็คงได้คาดเห็นถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อความเป็นธรรมจึงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามอำนาจหน้าที่ที่ตนได้กระทำละเมิด ดังนี้

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าในฐานะคณะกรรมการกำหนดราคากลางจะต้องรับผิดชอบใช้รวมเป็นเงิน ๒๗๔,๓๐๕.๐๑ บาท โดยคณะกรรมการแต่ละคนต้องรับผิดชอบส่วนเท่าๆ กัน คือ คนละ ๖๘,๕๗๖.๒๕ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางโดยผิดพลาดทำให้ราคาสูงเกินจริง ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เจ้าหน้าที่พัสดุได้ทักท้วงแต่อย่างใด กลับนำเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางดังกล่าวดำเนินการจัดจ้างต่อไป จึงให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบอีกส่วนในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าเสียหาย ๒๗๔,๓๐๕.๐๑ บาท คิดเป็นเงิน ๑๓,๗๑๕.๒๕ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบ ๑ ส่วน คิดเป็นเงิน ๔,๕๗๑.๗๕ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบ ๒ ส่วน เป็นเงิน ๙,๑๔๓.๕๐ บาท รวมที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๗๗,๗๑๙.๗๕ บาท กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้รับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



/จำนวนเดียวกับ...

จำนวนเดียวกับที่กล่าวในกรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยได้รับผิดในความเสียหาย จำนวน ๒๗๔,๓๐๕.๐๑ บาท เฉพาะส่วนของตน เป็นเงิน ๖๘,๕๗๖.๒๕ บาท สำหรับกรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงได้รับผิดชดใช้ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๒๗๔,๓๐๕.๐๑ บาท คิดเป็นเงิน ๒๗,๔๓๐.๕๐ บาท กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๔ นั้น เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณค่าแรงงานก่ออิฐทนไฟผิดพลาดเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายตามที่กล่าวไว้แล้ว ได้รับผิดชดใช้เฉพาะส่วนของตนเป็นเงิน ๖๘,๕๗๖.๒๕ บาท และในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าได้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายอีกส่วนหนึ่ง เป็นเงิน ๔,๕๗๑.๗๕ บาท รวมความรับผิดในฐานะเป็นกรรมการกำหนดราคากลางและในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๑๔๘ บาท แต่ในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอีกด้วยหรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๓ กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ ดังนี้ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุดตัวอย่าง แคลคูลัส หรือแบบรูปและรายละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำสุดที่มีคุณสมบัติ คุณภาพตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา และพิจารณาผลตามราคารวม ซึ่งต่ำกว่าราคากลางแล้ว จึงเห็นได้ว่าหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีเพียงตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารต่างๆ แบบรูปและรายละเอียดแล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๔๘ เท่านั้น และข้อ ๖.๑ ของเอกสารประกวดราคาดังกล่าว กำหนดให้ในการประกวดราคารั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดัดสินด้วยราคารวม ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้กระทำการโดยชอบตามอำนาจหน้าที่ที่มีระเบียบของทางราชการกำหนดไว้แล้ว แม้ความเสียหายจะเกิดขึ้นในชั้นการกำหนดราคากลางที่มีผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมอยู่ในกรรมการชุดนั้นด้วยแต่ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่แยกต่างหากจากกัน จะถือไปด้วยว่ามีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ได้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะ



/กรรมการ...

กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาต้องรับผิดชอบใช้ เป็นเงิน ๓๙,๙๐๘.๒๒ บาท นั้น จึงเห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีกได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกกลอย ที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ บางส่วนเฉพาะกรณี คำสั่งใหม่ทดแทนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองใช้คำสั่งใหม่ทดแทน เป็นต้นนี้ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนเป็นเงิน ๗๗,๗๑๙.๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนเป็นเงิน ๖๘,๕๗๖.๒๕ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนเป็นเงิน ๒๗,๔๓๐.๕๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนเป็นเงิน ๗๓,๑๔๘ บาท โดยให้คำสั่งทุกเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ในกรณีที่ไม่มี การอุทธรณ์ หรือจนกว่า ศาลจะมีคำสั่งถึงที่สุดไม่รับอุทธรณ์ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ หรือหากศาลมีคำสั่งรับอุทธรณ์แล้ว ให้คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับต่อไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธานกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคารายการอิฐทนไฟผลิตผลาดโดยคิดราคาต่อหน่วยจากตารางเมตรเป็นก้อน ด้วยความผิดพลาด แต่เมื่อทราบถึงความผิดพลาดก็ได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามข้อ ๕๗ และข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกขอแก้ไขสัญญายื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตั้งแต่การก่อสร้างตามสัญญาจ้างยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สามารถสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน และแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามราคางาน ค่าวัสดุที่ทางราชการกำหนดราคากลางไว้ ซึ่งผู้รับจ้างเองก็ได้ทราบที่อยู่แล้วในทางการค้าของผู้ประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้าง หากแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับนิ่งเฉยไม่ดำเนินการประการหนึ่ง ประการใดอันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ หรือแก้ไขข้อเสียเปรียบที่เกิดขึ้นทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้ว เป็นการประวิงเวลาและเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างก่อสร้าง กระทั่งเวลาได้ล่วงเลยจนผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และได้มีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา



/ขอให้...

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีพิพากษาหรือคำสั่ง

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเองทั้งหมด ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนด เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการตั้งแต่เริ่มแรก และใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ประวิงเวลาเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์และเสียเปรียบผู้รับจ้างก่อสร้างเป็นด้วยการทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสียหาย

๒. ขอให้ยกเลิกคำสั่งที่ ๑๔๙/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และคำสั่งที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ เรื่อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพราะเป็นคำสั่งที่มีชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคู่กรณีในคดีพิพาทซึ่งเป็นเหตุอันมีสภาพร้ายแรงทำให้ผลการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองไม่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่คู่กรณี ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้อุทธรณ์ว่า ขณะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คนก่อน เป็นผู้ลงนามในสัญญา ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาตรวจสอบงานจัดจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายประการ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กลับไม่ได้รับคำปรึกษาที่ชัดเจนถึงอำนาจในการแก้ไขความเสียหายให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบให้ทราบล่วงหน้าก่อนสัญญาเสร็จสิ้นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจทำการหักเงินหรือเรียกคู่สัญญามาแก้ไขสัญญาได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้รับจ้างไม่สามารถฟ้องร้องได้ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้ดำเนินการทำหนังสือถึงผู้รับจ้างในการขอปรับลดราคาแล้ว แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้รับจ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดไปแล้ว และเจ้าหน้าที่ของ



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หลายคนก็ทราบดีเกี่ยวกับความพยายามในการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว นอกจากนี้ หากเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ตรวจรับงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เสนออนุมัติให้จ่ายเงิน ลำพังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพียงผู้เดียวจะทำการจ่ายเงินได้อย่างไร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ให้กองช่างคิดคำนวณราคาก่อสร้างใหม่ทั้งหมดที่อยู่ในแบบแปลนเดิมแล้วหาความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับควรจะเป็นเท่าใด ต่อมาเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ต้องมีคำสั่งตามระเบียบ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีผลผิดประกอบกับขณะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย จึงได้แต่งตั้งข้าราชการของอำเภอเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เพื่อหาผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อไป เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ รายงานข้อเท็จจริงให้ทราบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็พิจารณาออกคำสั่งตามรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ และความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่าสัญญาจ้างที่เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างทำของ เมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันตามสัญญา การแก้ไขสัญญาต้องเกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาไม่สามารถแก้ไขสัญญาได้โดยลำพัง การเบิกจ่ายเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาที่มีผลผูกพันมาแต่ต้น เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเสนอมาว่างานได้เสร็จและถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่จ่ายเงินให้ผู้รับจ้างก็อาจถูกฟ้องต่อศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าผิดสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อาจต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยมีสาระสำคัญในทำนองเดียวกับคำอุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งเทศบาลตำบลโคกกลอย ที่ ๔๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาสร้างโรงฆ่าสัตว์ โดยมี คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโคกกลอย และทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตำแหน่ง หัวหน้าช่างโยธา ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๖ และทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ และมีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จำนวน ๕ คน ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นกรรมการด้วย สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นั้น มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างด้วยอีกหน้าที่หนึ่ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรกำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวไว้ที่ราคา ๓,๒๐๗,๐๐๐ บาท มีผู้มายื่นขอประกวดราคาจำนวน ๒ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางคลีการโยธา และห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันการโยธา (๑๙๙๖) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันการโยธา (๑๙๙๖) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๒๐๒,๐๐๐ บาท และมีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน จึงให้ชนะการประกวดราคาเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ ค่าจ้างจำนวน ๓,๒๐๒,๐๐๐ บาท ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบว่ามีการกำหนดราคากลางผิดพลาด จากนั้นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย ได้ทำหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขี้แจงกรณีดังกล่าวและเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการตามข้อ ๑๒๙ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการแจ้งผู้รับจ้างและแก้ไขสัญญาให้ปรับลดจำนวนเงินลงตามราคาที่พบข้อผิดพลาด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันการโยธา (๑๙๙๖) ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดที่ได้ตรวจพบ ผลประการใด แจ้งให้ทราบด้วย แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันการโยธา (๑๙๙๖) ไม่ได้มีหนังสือตอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด และสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๘ ยังคงไม่มีการแก้ไข จนกระทั่ง มีการตรวจรับงานก่อสร้างแล้วจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไปเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า



/ได้ตรวจสอบ...

ได้ตรวจสอบงานจัดจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดค่าแรงงานก่ออิฐทนไฟโดยใช้หน่วยนับในการคำนวณค่าแรงงานก่ออิฐทนไฟไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเงิน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำชับคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบยิ่งขึ้น และให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบ ใช้ความเสียหายแล้วแจ้งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบภายใน ๖๐ วัน ต่อมา ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ กองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้คำนวณราคากลางโดยทำการถอดแบบใหม่ ปรากฏว่าได้ราคากลาง ๓,๐๐๒,๐๓๙ บาท ต่ำกว่าราคาเดิมที่กำหนดไว้ ๓,๒๐๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๔,๙๖๑ บาท หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งเทศบาลตำบลโคกกลอย ที่ ๑๔๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้จัดทำรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายในการกำหนดราคากลางเกิดจากการคำนวณผิดพลาด โดยตามหลักวิชาช่างทั่วไปแล้ว ค่าแรงงานก่อสร้างก่ออิฐจะต้องคำนวณค่าแรงต่อหน่วยเป็นตารางเมตร ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นอกจากนั้น กระบวนการสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ตามแบบ พร.๕ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยนายช่างและผู้รับผิดชอบอีกชั้นหนึ่ง จึงจะอนุมัติเพื่อใช้เป็นเอกสารประกาศราคาต่อไป แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ นายช่างโยธา ๖ ผู้ตรวจแบบ ไม่ได้ตรวจสอบแบบประมาณราคาอย่างละเอียดรอบคอบ ตามวิสัยและพฤติการณ์ที่พึงกระทำ อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการตรวจพบข้อผิดพลาด คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำบันทึกก่อนมีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในงวดสุดท้ายถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า กรณีนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้ตรวจแบบ จึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวนั้น



/ได้มีเจตนา...

ได้มีเจตนาเข้าช่วยแก้ไขและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ทางราชการแล้ว จึงเห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๖๕ ของค่าความเสียหายทั้งหมด โดยพิจารณาความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องชดใช้ ดังนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ชดใช้ร้อยละ ๓๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้ประเมินราคา ชดใช้ร้อยละ ๔๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ตรวจแบบประเมินราคา ชดใช้ร้อยละ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะกรรมการกำหนดราคากลาง ชดใช้ร้อยละ ๒๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ แล้วได้ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ กรมบัญชีกลางมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีสาระสำคัญว่า กระทรวงการคลังมีความเห็นว่า กรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคาสูงกว่าความเป็นจริง ความเสียหายเป็นเงิน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท มีผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และนายพิชิต จินดาพล ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในขณะนั้น และกรณีผู้รับจ้างเสนอค่าแรงงานก่ออิฐทนไฟสูงเกินจริงได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๒๖๖,๐๕๔.๘๖ บาท มีผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และนายพิชิต จินดาพล ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในขณะนั้น โดยกรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคาสูงกว่าความเป็นจริง ความเสียหายเป็นเงิน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท กระทรวงการคลังกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางรับผิดชอบชดใช้ในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท คิดเป็นเงิน ๔๑๑,๔๕๗.๕๑ บาท โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ ๑๓๗,๑๕๒.๕๐ บาท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดใช้ในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย จำนวน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท คิดเป็นเงิน ๑๓๗,๑๕๒.๕๐ บาท สรุปแล้วมีส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ต้องรับผิดชอบ มีดังนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะกรรมการกำหนดราคากลาง รับผิดชอบชดใช้ในค่าเสียหาย จำนวน ๑๓๗,๑๕๒.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะกรรมการกำหนดราคากลาง รับผิดชอบชดใช้ในค่าเสียหายจำนวน ๑๓๗,๑๕๒.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะกรรมการกำหนดราคากลาง รับผิดชอบชดใช้ในค่าเสียหายจำนวน ๑๓๗,๑๕๒.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ตรวจแบบ รับผิดชอบชดใช้ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท เป็นเงิน ๕๔,๘๖๑ บาท นายพิชิต จินดาพล ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขณะนั้น ในฐานะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้ราคากลาง รับผิดชอบชดใช้ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายจำนวน



/๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท...

๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท เป็นเงิน ๕๔,๘๖๑ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 รับผิดชอบใช้ ๒ ส่วน จากอัตราร้อยละ ๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท
 คิดเป็นเงิน ๑๘,๒๘๗ บาท รวมที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ทุกฐานะเป็นเงินจำนวน
 ๑๕๕,๔๓๙.๕๐ บาท (๑๓๗,๑๕๒.๕๐ + ๑๘,๒๘๗) ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ
 รับผิดชอบใช้ ๑ ส่วน คิดเป็นเงิน ๙,๑๔๓.๕๐ บาท และในฐานะกรรมการพิจารณา
 ผลการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ มีส่วนในการรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน
 ๓๙,๙๐๘.๒๒ บาท รวมที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ต้องรับผิดชอบใช้ทุกฐานะเป็นเงิน ๑๘๖,๒๐๔.๒๒ บาท
 (๑๓๗,๑๕๒.๕๐ + ๙,๑๔๓.๕๐ + ๓๙,๙๐๘.๒๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาจากหนังสือ
 ของกรมบัญชีกลางแล้วเห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว จึงได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลโคกกลอย
 ที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑
 รับผิดชอบจำนวน ๑๕๕,๔๓๙.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบจำนวน ๑๓๗,๑๕๒.๕๐ บาท
 ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบจำนวน ๕๔,๘๖๑ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบจำนวน ๑๘๖,๒๐๔.๒๒ บาท
 ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
 พิจารณาแล้วเห็นว่า ยืนยันให้ผู้อุทธรณ์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งเดิม หากไม่ได้รับ
 ความเป็นธรรมให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อ
 ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
 ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกกลอย ที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ บางส่วน
 เฉพาะกรณีค่าสินไหมทดแทนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นดังนี้
 ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๗๗,๗๑๙.๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒
 รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๖๘,๕๗๖.๒๕ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบใช้
 ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๒๗,๔๓๐.๕๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหม
 ทดแทนเป็นเงิน ๗๓,๑๔๘ บาท โดยให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง
 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ในกรณีที่
 ไม่มีการอุทธรณ์ หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งถึงที่สุดไม่รับอุทธรณ์ในกรณีที่มีการอุทธรณ์
 หรือหากศาลมีคำสั่งรับอุทธรณ์แล้วให้คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับต่อไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุด
 จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วย
 จึงยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคู่กรณีเองหรือมีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงทำให้ผลการพิจารณา ออกคำสั่งทางปกครองไม่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่คู่กรณี ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นผู้กระทำให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอให้ เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกกกลอย ที่ ๑๔๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกกกลอย ที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ เรื่อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้เป็นคำอุทธรณ์ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว โดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง เป็นคู่กรณีเองหรือมีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครอง ไม่เป็นกลางหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะยกขึ้นกล่าวในชั้นอุทธรณ์ก็ได้ ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบของ ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ คดีจึงมีประเด็นต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคู่กรณีเองหรือมีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรง อันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ บัญญัติว่า เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ (๑) เป็นคู่กรณีเอง... มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณา ทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการทำละเมิดโดยตรงในกรณีดังกล่าว คือ นายพิชิต จินดาพล ผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโคกกกลอย ในขณะที่มีการ อนุมัติให้จัดจ้างและลงนามในสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ จ้างก่อสร้าง โรงฆ่าสัตว์ที่พิพาท ซึ่งเป็นคนละคนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ดำรงตำแหน่งในขณะที่พบ ข้อผิดพลาดในการคำนวณค่าแรงงานก่ออิฐทนไฟ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ทำการพิจารณา



/ทางปกครอง...

ทางปกครองในกรณีนี้จึงไม่ได้เป็นคู่กรณีเองที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการกระทำใดๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หลังจากพบความผิดพลาดโดยการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตลอดจนมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็เนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ได้ตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดค่าแรงงานก่ออิฐทนไฟสูงกว่าความเป็นจริงและให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยได้แต่งตั้งข้าราชการจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ และเมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ รายงานความเห็น ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้สั่งการพร้อมส่งความเห็นให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา และเมื่อกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณากลับมาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้สั่งการไปตามความเห็นนั้น โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทำใดๆ อันจะถือได้ว่ามีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางที่จะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องดังกล่าวไม่ได้ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกกลอย ที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน จำนวน ๑๕๕,๔๓๙.๕๐ บาท ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว



/แก้หน่วยงาน...

แก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง วรรคสอง บัญญัติว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมีต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ และวรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่โดยตรงในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณ์ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางควรได้รู้ว่าตามหลักวิชาช่างทั่วไปค่าแรงงานก่ออิฐต้องคำนวณโดยใช้หน่วยเป็นตารางเมตรไม่ใช่เป็นก้อน (อิฐ) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางชุดนี้มีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นนายช่างโยธารวมอยู่ด้วยย่อมต้องมีการตั้งข้อสังเกตและหารือร่วมกันระหว่างที่มีการกำหนดราคากลาง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการคำนวณค่าแรงงานก่ออิฐทึนไฟที่ผิดพลาด กับการคำนวณค่าแรงงานก่ออิฐมอญงานผนัง และการคำนวณค่าแรงงานก่ออิฐมอญงานบ่อซึม ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณค่าแรงงานโดยใช้หน่วยในการคำนวณเป็นตารางเมตร ปรากฏค่าแรงงานสูงสุดเพียง ๕,๐๔๐ บาท เท่านั้น ขณะที่การคำนวณค่าแรงงานก่ออิฐทึนไฟ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณค่าแรงงานโดยใช้หน่วยในการคำนวณเป็นก้อน (อิฐ) ปรากฏค่าแรงงานสูงถึง ๕๕๕,๐๐๐ บาท โดยหากคำนวณค่าแรงงานโดยใช้หน่วยเป็นตารางเมตร ค่าแรงงานก่ออิฐทึนไฟจะมีราคาเพียง ๕,๓๘๙.๙๘ บาท เท่านั้น การคำนวณค่าแรงงานก่ออิฐทึนไฟที่ผิดพลาดทำให้ราคาสูงเกินจริงถึง ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามวิสัยและพฤติการณ์ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่จะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วเห็นว่า หากคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อยก็จะตรวจพบถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางในกรณีนี้ได้เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมาก



จึงถือเป็น...

จึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรเป็นเท่าใด นั้น เห็นว่า เมื่อความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากการที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์สูงกว่าราคาที่ควรจะเป็นตามความเป็นจริงเป็นผลโดยตรงมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้คำนวณค่าแรงงานก่อสร้างไฟสูงเกินจริง ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังได้วินิจฉัยแล้ว แต่เมื่อพบข้อผิดพลาด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้พยายามแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายโดยการทำหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งแจ้งกรณีดังกล่าวและเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างและแก้ไขสัญญาโดยปรับลดจำนวนเงินลงตามราคาที่พบข้อผิดพลาด เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ กรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคาสูงกว่าความเป็นจริง ที่กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางรับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท คิดเป็นเงิน ๔๑๑,๔๕๗.๕๑ บาท โดยให้รับผิดชอบละส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ ๑๓๗,๑๕๒.๕๐ บาท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท คิดเป็นเงิน ๑๓๗,๑๕๒.๕๐ บาท โดยมีส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบในฐานะกรรมการกำหนดราคากลางที่ต้องรับผิดชอบใช้ในค่าเสียหาย จำนวน ๑๓๗,๑๕๒.๕๐ บาท และรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยรับผิดชอบใช้ ๒ ส่วน จากอัตราร้อยละ ๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท คิดเป็นเงิน ๑๘,๒๘๗ บาท รวมที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ทุกฐานะเป็นเงิน จำนวน ๑๕๕,๗๓๙.๕๐ บาท แล้ว ยังถือไม่ได้ว่าการกำหนดสัดส่วนความรับผิดดังกล่าวได้พิจารณาโดยได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และความเป็นธรรมแก่กรณี สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดดังกล่าวจึงยังไม่มีความเหมาะสมตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้



/เนื่องจาก...

เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นเงิน จำนวน ๑๓๗,๑๕๒.๕๐ บาท ตามที่ได้วินิจฉัยแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุอันเป็นการกระทำในมูลกรณีเดียวกันอีก เพราะในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือกระทำการอื่นใดที่แตกต่างไปจากการกระทำในฐานะกรรมการกำหนดราคากลางได้ อนึ่ง โดยที่การกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบดังกล่าว เป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบโดยกำหนดให้ นายพิชิต จินดาพล ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขณะนั้น ในฐานะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้ราคากลาง รับผิดชอบใช้ ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหาย จำนวน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท เป็นเงิน จำนวน ๕๔,๘๖๑ บาท โดยที่ยังไม่ได้มีการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ดำรงตำแหน่ง ในขณะที่ได้รับรายงานถึงความผิดพลาดในการกำหนดราคากลางที่เกิดจากการคำนวณ ค่าแรงงานก่ออิฐทนไฟสูงเกินจริง แต่ไม่ดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยตกลงกับผู้รับจ้าง เพื่อปรับลดจำนวนเงินลงตามราคาที่พบข้อผิดพลาดด้วยอำนาจที่ตนเองมีตามข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งที่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความผิดพลาดที่ชัดเจน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ดำรงตำแหน่งในขณะที่ทราบถึงข้อผิดพลาดกลับดเนินไม่ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งหากจะถือเป็นเหตุแห่งความเสียหายด้วยส่วนหนึ่งก็มิได้เกิดจากความผิดหรือ ความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะต้องหักส่วน แห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกตามนัยมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรง แห่งการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และความเป็นธรรมแก่กรณีแล้ว ความรับผิดชอบ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในกรณีนี้จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะคณะกรรมการกำหนด ราคากลางเพียงฐานะเดียว โดยไม่มีส่วนแห่งความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะต้องหักออกแต่อย่างใด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๗,๑๕๒.๕๐ บาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้นำการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งดเว้นไม่ดำเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเพื่อปรับลดจำนวนเงินลงตามราคาที่พบ



/ข้อผิดพลาด...

ข้อผิดพลาดมาหักส่วนแห่งความรับผิดชอบออกกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายจำนวน ๕๔๘,๖๑๐.๐๒ บาท เป็นเงิน ๒๗๔,๓๐๕.๐๑ บาท แล้ว โดยที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยโดยเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือได้ว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบ แม้ในความเป็นจริงเป็นความบกพร่องของตัวบุคคลไม่ใช่ระบบงาน โดยส่วนรวมก็ตาม แต่ผลของการวินิจฉัยดังกล่าวก็ถือว่าได้วินิจฉัยโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดและความเป็นธรรมแก่กรณีแล้ว เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งสองฐานะ คือ ในฐานะกรรมการกำหนดราคากลาง และในฐานะเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๗๗,๗๑๙.๗๕ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะกรรมการกำหนดราคากลาง ฐานะเดียว จำนวน ๑๓๗,๑๕๒.๕๐ บาท ประกอบกับคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง ๗๗,๗๑๙.๗๕ บาท ย่อมเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว และไม่ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะมีข้ออ้างด้วยประการใดๆ เกี่ยวกับการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ตาม ก็ไม่อาจลบล้างหรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะกรรมการกำหนดราคากลางได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายนั้น ฟังไม่ขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกกลอย ที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ บางส่วน เฉพาะกรณีค่าสินไหมทดแทนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๗๗,๗๑๙.๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๖๘,๕๗๖.๒๕ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๒๗,๔๓๐.๕๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๗๓,๑๔๘ บาท โดยให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ในกรณีที่ไม่มี การอุทธรณ์ หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งถึงที่สุดไม่รับอุทธรณ์ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ หรือหากศาลมีคำสั่ง



รับอุทธรณ์...

รับอุทธรณ์แล้วให้คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับต่อไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คำสั่งเทศบาลตำบลโคกกลอย ที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐
สิ้นผลลงนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษานี้

นายกิตตชัย ธรรมรัช
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด


ตุลาการเจ้าของสำนวน

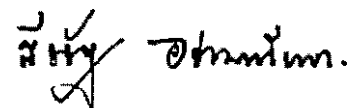
นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไชยวัฒน์ ชำรงศรีสุข
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายโสภณ บุญกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด


ส.ห. อ.ท.ท.

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวลลิตา ลิ้มปอวาท

